Приложение № 2
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 29.06.2022 № 355

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 002-2022

Ростов-на-Дону
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6
3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА . 9
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 13
4.1. Подготовка проекта Договора 13
4.2. Особенности заключения Договора с территориальной (смежной) сетевой организацией (ТСО (ССО)). 17
4.3. Общий порядок согласования и визирования документа 20
5. РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПРОЕКТАМ ДОГОВОРОВ 27
6. КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 28
7. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ 29
Приложение 31
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 34

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети ЮГ» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора ПАО «Россети Юг» от 29.06.2022 № 355.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ на сетевом диске исполнительного аппарата в архиве распорядительных документов.

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ осуществляется ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздается по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования».

8. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН П ИСМ 80380011-ИА/Ф-4310-2014 Положения о договорной работе по оказанию услуг по передаче электрической энергии, утвержденного приказом ПАО «МРСК Юга» от 16.08.2017 № 601.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА подразделения блоков реализации услуг и учета электроэнергии филиалов Общества.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор, передача, электроэнергия, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение о договорной работе по оказанию услуг по передаче электрической энергии (далее - Положение) определяет основные нормативные требования и порядок взаимодействия структурных подразделений исполнительного аппарата ПАО «Россети ЮГ» (далее - Общество), филиалов - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» (далее - Филиалы) при заключении договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, заключаемых с потребителями услуг по передаче электрической энергии, к которым относятся энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, физические и юридические лица, а также территориальные (смежные) сетевые организации.

Положение устанавливает порядок проведения правовой и финансовой экспертизы заключаемых договоров, а также определяет порядок их оформления, подписания, регистрации, учета и хранения.

Настоящее Положение действует в целях соблюдения требований действующего гражданского законодательства, законодательства в сфере электроэнергетики, локальных нормативных актов и Устава Общества, защиты гражданско-правовых интересов Общества, обеспечения взаимодействия исполнительного аппарата Общества, его Филиалов, департаментов, управлений, отделов и служб Общества при заключении, изменении и расторжении договоров.

Положение устанавливает единый порядок рассмотрения заявок на заключение договоров, порядок заключения договоров, а также внесения в них изменений или дополнений и порядок их расторжения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе со следующими нормативно-правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации ч. I от 30.11.1994 № 51-ФЗ; ч. II от 26.01.1996 № 14-ФЗ; ч. III от 26.11.2001 № 146-ФЗ; ч. IV от 18.12.2006 № 30-ФЗ (ГК РФ);

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила оказания услуг);

Положением о функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии);

Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86.

1.2. Положение определяет существенные условия договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, заключаемых с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями, физическими и юридическими лицами, а также территориальными (смежными) сетевыми организациями (далее - Договор), которыми, в силу норм ГК РФ, являются условия о предмете Договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для Договора данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

1.3. ПАО «Россети Юг» как юридическое лицо, является субъектом гражданско-правовых отношений, выступает в качестве стороны по сделкам, заключенным с юридическими и физическими лицами, и несет ответственность за их надлежащее исполнение в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и условиями заключаемых Договоров.

1.4. Услуги по передаче электрической энергии предоставляются ПАО «Россети Юг» на основании договоров о возмездном оказании услуг.

1.5. Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно), субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.

1.6. Договоры от имени Общества заключаются генеральным директором Общества, заместителями генерального директора - директорами Филиалов или лицами, исполняющими их обязанности, либо иными уполномоченными лицами в пределах оговоренной в доверенности компетенции в течение срока ее действия.

1.7. Договорная работа в департаменте реализации услуг и учёта электроэнергии Общества, управлении реализации услуг и управлении учёта электроэнергии Филиалов включает в себя:

прием и рассмотрение заявки контрагента на предмет наличия необходимых сведений и приложений;

приём и рассмотрение оферты Договора, поступившей от контрагента на предмет её соответствия нормам действующего законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Положения и интересам Общества.

подготовку проектов Договоров на условиях, максимально удовлетворяющих потребностям и экономическим интересам Общества;

согласование условий заключаемых Договоров в порядке, установленном настоящим Положением;

подписание Договоров уполномоченными лицами;

направление контрагенту проекта Договора на подписание;

контроль исполнения договорных обязательств;

своевременное внесение изменений и дополнений в действующие Договоры, а также их досрочное расторжение;

анализ причин, вызывающих неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом и его контрагентами Договоров и оперативное принятие мер по их устранению.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей – документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям (далее - энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой принадлежности.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон – документ, составленный сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства.

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

Договор - договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

Заявленная мощность – величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.

Инициатор договора – начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии либо начальник управления реализации услуг Филиала.

Исполнитель договора – работник подразделения реализации услуг электроэнергии Общества, Филиала, назначенный решением Инициатора договора ответственным за обеспечение согласования проекта Договора,

подписание Договора уполномоченными лицами, передачу его контрагенту для подписания.

Заявитель – лицо, обратившееся в адрес Общества, Филиала с заявлением о заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Контрагент – лицо, связанное с Обществом обязательствами по Договору, сотрудничающее в процессе выполнения договора.

Лица, согласовывающие и визирующие проект Договора – руководители, сотрудники департаментов, управлений, служб и отделов Общества, Филиалов, привлеченные к согласованию и экспертизе проекта Договора, уполномоченные давать специальные заключения в соответствии со своей компетенцией, а также лица, на которых приказом директора Филиала возложена соответствующая обязанность.

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

Опосредованное технологическое присоединение – присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций.

Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 ГК РФ).

Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Территориальная сетевая организация (далее – ТСО) – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с

использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Смежная сетевая организация (далее – ССО) – коммерческая организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании электрической сетью (совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии) непосредственно технологически присоединенной к электрическим сетям сетевой организации и оказывающая сетевой организации на основании заключенного договора услуги по передаче электрической энергии (мощности) по своим электрическим сетям до точек поставки по договору.

Точка поставки – место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).

Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов.

Энергопринимающее устройство – совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у потребителя, сетевой организации в собственности (на ином законном праве) и обеспечивающих возможность преобразования, трансформации, передачи, накопления, распределения и потребления электрической энергии.

Юридическая служба – структурное подразделение Общества, Филиалов, осуществляющее комплексное правовое обеспечение деятельности Общества, Филиалов.

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

В соответствии с нормами действующего законодательства и локальных нормативных и распорядительных актов Общества разработан следующий порядок прохождения заявки.

3.1. Для заключения Договора Заявитель направляет в ПАО «Россети ЮГ»:

3.1.1. заявление о заключении Договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор;

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощности), - место нахождения таких объектов;

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить Договор, с ее распределением по точкам поставки;

срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем;

3.1.2. акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);

3.1.3. однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

3.1.4. акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);

3.1.5. документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала;

3.1.6. копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

3.1.7. акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).

3.2. В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения Договора, ранее заключенного заявителем с сетевой организацией, и если заявитель имеет намерение вновь заключить Договор с той же сетевой организацией и в отношении тех же энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено изменений в документы о технологическом присоединении, он направляет в сетевую организацию заявление о заключении соответствующего Договора с указанием информации, указанной в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. настоящих Правил, с приложением подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект Договора. В этом случае иные документы, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, заявитель обязан предоставить только при условии, если в них имеются изменения относительно документов, предоставленных им сетевой организации при заключении предыдущего Договора, а при отсутствии таких изменений сетевая организация при заключении Договора использует документы, предоставленные ей при заключении предыдущего Договора.

3.2.1. В отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети ЮГ», но в отношении которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Общества, заключение договора осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

3.2.2. Если заявление о заключении договора направлено собственнику или иному законному владельцу объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и при этом указанный собственник или иной законный владелец ограничен в

соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» в осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, такой собственник или иной законный владелец обязан направить заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления уведомление об отсутствии возможности заключения договора с заявителем и необходимости заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

3.3. После поступления в адрес Филиала заявления и перечисленных в подпункте 3.1 настоящего Положения документов Инициатор назначает Исполнителя Договора, осуществляющего подготовку проекта Договора, его дальнейшее согласование и направление Заявителю в соответствии с настоящим Положением в 30-дневный срок с момента поступления заявления и перечисленных документов в Филиал.

3.4. В случае поступления заявления и (или) перечисленных в пункте 3.1. настоящего Положения документов в адрес исполнительного аппарата Общества начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата Общества назначает Исполнителя Договора, который проверяет полноту представленных Заявителем сведений и документов и их соответствие требованиям законодательства. При наличии всех необходимых документов и их соответствии нормам действующего законодательства Исполнитель Договора в течение 5 (пяти) дней с даты поступления документов в Общество передаёт (в электронном виде и на бумажном носителе) поступившие от Заявителя документы с целью дальнейшей подготовки и подписания Договора в Филиал, в зоне деятельности которого находится Заявитель.

3.5. В случае отсутствия в представленных Заявителем документах сведений, перечисленных в подпункте 3.1.1. подпункта 3.1. настоящего Положения, Исполнитель договора в Филиале, либо исполнительном аппарате (в случае поступления заявления в исполнительный аппарата Общества) в течение 6 (шести) рабочих дней уведомляет об этом Заявителя, запрашивает недостающие сведения и впоследствии рассматривает заявление, осуществляет подготовку проекта Договора, его дальнейшее согласование и направление Заявителю в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений.

3.6. Общество вправе отказаться от заключения Договора в случае:

3.6.1. отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

3.6.2. направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам

электросетевого хозяйства этой сетевой организации и в отношении которых не заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации, и (или) которые имеют технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, выбывшим из владения этой сетевой организации в установленном законом порядке. При этом обязательным условием для заключения Договора с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями является наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чьих интересах заключается договор, или заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается Договор, а для организаций, осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической энергии, - наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются экспортно-импортные поставки электрической энергии;

3.6.3. отсутствия у организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и принадлежащим лицам, которые ограничены в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» в осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, вследствие не заключения этими лицами договора, определяющего порядок использования указанных объектов, с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

3.7. Общество не вправе отказаться от заключения договора в случае направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Юг» и в отношении которых заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации.

3.8. При наличии оснований для отказа от заключения Договора, перечисленных в подпункте 3.6. настоящего Положения, Исполнитель договора не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения заявления, документов и проекта Договора, указанных в подпунктах 3.1., 4.1.7 настоящего Положения, обязан подготовить и направить в адрес Заявителя мотивированный отказ от заключения Договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов.

3.9. Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг является начало исполнения

потребителем услуг договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии.

3.10.В случае обращения Заявителя в центр обслуживания клиентов Общества и Филиалов, документы, перечисленные в подпункте 3.1. настоящего Положения, проверяются соответствующим специалистом центра обслуживания клиентов в соответствии со Стандартами качества Обслуживания потребителей услуг, утвержденными приказом ПАО «МРСК Юга» от 09.09.2015 № 579.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров регулируется настоящим Положением, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных локальных нормативных и распорядительных актов Общества.

Работу по подготовке и заключению Договоров организует и координирует департамент реализации услуг и учёта электроэнергии Общества, управление реализации услуг Филиала, управлении учёта электроэнергии Филиала в соответствии с настоящим Положением.

Договоры заключаются только в письменной форме.

4.1. Подготовка проекта Договора.

4.1.1. Договор является публичным и обязательным к заключению для Общества.

4.1.2. Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного заявителем проекта Договора, если иное не установлено договором или решением суда, а также если между сторонами в письменной форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.

4.1.3. Не допускается заключение Договоров, в которых отсутствуют условия, признаваемые в соответствии с действующим законодательством существенными для данного вида Договоров, а также необходимость включения которых, обусловлена обеспечением интересов Общества.

4.1.4. К числу условий, необходимость включения которых обусловлена обеспечением интересов Общества относятся:

– место и дата заключения Договора;

– полное фирменное наименование сторон по Договору, под которым они зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц;

– наименование сторон по Договору - «Заказчик», «Исполнитель»;

– наименование должности, ФИО лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, из которого следуют его полномочия на подписание Договора;

– предмет, отражающий суть устанавливаемых, изменяемых либо отменяемых правоотношений между сторонами по Договору;

– права и обязанности сторон;

– сведения о потребителе услуг по передаче электрической энергии или потребителе электрической энергии, в интересах которого заключается Договор;

– цена Договора или порядок ее определения;

– порядок определения объемов переданной по Договору электрической энергии (мощности) на основании данных приборов учета и расчетных способов, в случае их отсутствия;

– порядок взаимодействия сторон при ограничении режима потребления электрической энергии и возобновления ее подачи;

– порядок взаимодействия сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) в части взаимодействия и обмена информацией, необходимый для соблюдения единых стандартов качества обслуживания (при заключении договора с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями);

– порядок, форматы и протоколы обмена данными между сторонами в рамках функционирования интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в отношении приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности);

– порядок и сроки расчетов;

– ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору;

– порядок урегулирования споров;

– срок исполнения обязательств по Договору;

– срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения;

– юридические адреса (почтовые реквизиты), ИНН/КПП, ОГРН и ОКВЭД контрагента, банковские реквизиты контрагента, номера факсов и контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии такового);

– подписи представителей сторон и печати.

4.1.5. Договор должен содержать следующие существенные условия:

4.1.5.1. величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети определенная в соответствии с пунктом 13(1) Правил оказания услуг, с распределением указанной величины по каждой точке поставки;

4.1.5.2. порядок определения размера обязательств потребителя услуг по оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 15(1) Правил оказания услуг, включающий:

сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для определения размера обязательств, или порядок определения такого объема;

порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче электрической энергии;

4.1.5.3. ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) и фиксируется в документах о технологическом присоединении, являющихся приложениями к договору (в случае заключения договора в интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), - в соответствии с документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо документами о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих таким гражданам (при наличии);

4.1.5.4. сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), (измерительных комплексах) установленных на дату заключения договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и используемых для расчетов по договору, с указанием мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала;

4.1.5.5. обязанности сторон по обеспечению установки и допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) (измерительных комплексов), соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям (в отношении энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), которые на дату заключения договора не оборудованы приборами учета электрической энергии (мощности) (измерительным комплексом), либо в случае, если установленные приборы учета электрической энергии (мощности) (измерительный комплекс) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации), в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

4.1.5.6. обязанность потребителя услуг по обеспечению эксплуатации принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании устройств релейной защиты и автоматики (в том числе устройств релейной защиты, противоаварийной, режимной и сетевой автоматики, устройств регистрации аварийных процессов и событий), установленных в соответствии с действующим законодательством РФ, а также по обеспечению возможности реализации воздействия устройств противоаварийной, режимной и сетевой автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации;

4.1.5.7. порядок взаимодействия Общества и потребителя услуг при организации и осуществлении оперативно-технологического управления в соответствии с требованиями Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

4.1.5.8. неустойка в размере и в случаях, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

4.1.5.9. иные условия, обязательные для включения в Договор.

4.1.6. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за исключением случаев, когда потребителем услуг выступают:

4.1.6.1. лица, чьи энергопринимающие устройства технологически присоединены к электрической сети;

4.1.6.2. лица, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии и не имеющие во владении, в пользовании и распоряжении объекты электроэнергетики, присоединенные к электрической сети;

4.1.6.3. энергосбытовые организации (гарантирующие поставщики), заключающие Договор в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии.

4.1.7. В случае направления Заявителем в исполнительный аппарат Общества, Филиал вместе с документами, перечисленными в подпункте 3.1. настоящего Положения, проекта Договора, Исполнитель договора совместно с юридической службой проводит анализ указанного проекта на соответствие нормам действующего законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Положения и интересам Общества. В случае непредставления документов в полном объеме, Исполнитель договора запрашивает недостающие документы в порядке и сроки, установленные подпунктом 3.5. настоящего Положения. По результатам указанной проверки проекта Договора, Исполнитель договора:

в случае отсутствия замечаний к проекту Договора и при наличии всех необходимых документов, перечисленных в подпункте 3.1. настоящего Положения, в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления указанных документов в Общество, Филиал согласовывает, подписывает Договор в порядке, установленном подпунктом 4.3. настоящего Положения, и направляет в адрес Заявителя;

в случае несоответствия условий Договора нормам законодательства, условиям настоящего Положения и/или интересам Общества, в 30-дневный срок с даты поступления указанных документов в исполнительный аппарат

Общества, Филиал в порядке, установленном главой 5 настоящего Положения, готовит и согласовывает проект протокола разногласий на указанные условия Договора и направляет его вместе с Договором Заявителю;

при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 3.6. настоящего Положения, готовит мотивированный отказ в заключении Договора и направляет его Заявителю не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления указанных документов в исполнительный аппарат Общества, Филиал.

4.2. Особенности заключения Договора с территориальной (смежной) сетевой организацией (ТСО (ССО)).

4.2.1. По Договору с ТСО (ССО) одна сторона договора обязуется предоставлять другой стороне услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства, а другая сторона обязуется оплачивать эти услуги и (или) осуществлять встречное предоставление услуг по передаче электрической энергии.

Услуга предоставляется в пределах величины максимальной мощности в точках поставки, перечень которых определяется в договоре об оказании услуг по передаче электрической энергии.

4.2.2. Сетевая организация не вправе отказать территориальной (смежной) сетевой организации в заключении Договора.

4.2.3. Договор с территориальными (смежными) сетевыми организациями должен содержать следующие существенные условия:

4.2.3.1. величина максимальной мощности, в пределах которой соответствующая сторона обязуется обеспечивать передачу электрической энергии в соответствующей точке поставки;

4.2.3.2. ответственность сторон Договора за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая фиксируется в прилагаемом к Договору акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон или в акте об осуществлении технологического присоединения (при наличии в нем информации о границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и эксплуатационной ответственности сторон);

4.2.3.3. порядок осуществления расчетов за оказанные услуги с учетом положений пункта 41 Правил оказания услуг;

4.2.3.4. технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сторонам договора, включая их пропускную способность;

4.2.3.5. перечень объектов межсетевой координации с указанием в нем стороны, выполняющей изменения (согласующей выполнение изменений) эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электросетевого хозяйства, включенных в указанный перечень, с распределением между сетевыми организациями функций по технологическому управлению и ведению ими, а также порядка обеспечения

координации действий сторон при выполнении таких изменений и ремонтных работ с учетом Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 «Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»;

4.2.3.6. согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организационно-технические мероприятия по установке устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях, являющихся объектами диспетчеризации соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, которые направлены на обеспечение выполнения сетевой организацией своих обязанностей перед потребителем электрической энергии, предусмотренных подпунктом "а" пункта 15 Правил предоставления услуг (при условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности);

4.2.3.7. обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание заданных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике значений соотношения потребления активной и реактивной мощности на шинах напряжением 110 кВ и выше объектов электросетевого хозяйства, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике требований по регулированию напряжения и компенсации реактивной мощности;

4.2.3.8. порядок взаимодействия сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии и (или) которая имеет техническую возможность осуществлять в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии действия по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении такого потребителя, с сетевой организацией, имеющей договор в отношении энергопринимающих устройств этого потребителя, в процессе введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении такого потребителя электрической энергии, а также ответственность за нарушение указанного порядка;

4.2.3.9. величина заявленной мощности, определяемая по соглашению сторон;

4.2.3.10. порядок взаимодействия сетевых организаций при организации и осуществлении оперативно-технологического управления в соответствии с требованиями Правил технологического функционирования электроэнергетических систем;

4.2.3.11. иные условия, обязательные для включения в Договор.

4.2.4. Договором с ТСО (ССО) также должны быть урегулированы следующие условия:

а) условия поддержания соответствующих обязательным требованиям параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, включая условия параллельной работы электрических сетей, принадлежащих сторонам Договора;

б) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов электросетевого хозяйства устройствами релейной защиты, и автоматики (при их отсутствии) и порядок взаимодействия сторон договора при их настройке и использовании;

в) порядок оборудования принадлежащих сторонам договора объектов электросетевого хозяйства приборами учета электрической энергии и мощности и осуществления учета перетоков электрической энергии через точки присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сторонам договора;

г) порядок взаимного уведомления сторонами договора о действиях, которые могут иметь последствия для технологических режимов функционирования объектов электросетевого хозяйства другой стороны, в том числе порядок согласования и взаимного уведомления о ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства;

д) порядок взаимодействия сторон договора при возникновении и ликвидации технологических нарушений в работе принадлежащих сторонам объектов электросетевого хозяйства;

е) объемы и порядок предоставления сторонами договора технологической информации (электрические схемы, характеристики оборудования, данные о режимах его работы и другие данные, необходимые для выполнения условий договора).

4.2.5. При заключении Договоров с территориальными (смежными) сетевыми организациями действует порядок, установленный подпунктами 4.1.1-4.1.4, 4.1.8 настоящего Положения.

4.2.6. При существенном изменении в течение периода регулирования состава энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства), количества потребителей территориальной (смежной) сетевой организации, в обязательном порядке должна быть скорректирована информация о плановых объёмах услуг по передаче электрической энергии и заявленной мощности.

4.3. Общий порядок согласования и визирования документа

4.3.1. Проекты договоров (дополнительных соглашений), протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий и любых других документов, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров (дополнительных соглашений) с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми компаниями, территориальными (смежными) сетевыми организациями, а также иными потребителями услуг по передаче электроэнергии должны быть согласованы и завизированы в обязательном порядке (допускается возможность согласования на бумажном носителе и посредством системы электронного документооборота (СЭДО).

4.3.1.1. В случае, если проекты договоров (дополнительных соглашений), протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий и любых других документов, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров (дополнительных соглашений) с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми компаниями, территориальными (смежными) сетевыми организациями, а также иными потребителями услуг по передаче электроэнергии не соответствуют Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, иным нормативно-правовым актам РФ, а также утвержденным типовым формам договоров оказания услуг по передаче электрической энергии(мощности), то указанные проекты договоров (дополнительных соглашений), протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий и любых других документов, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров (дополнительных соглашений) с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми компаниями, территориальными (смежными) сетевыми организациями, а также иными потребителями услуг по передаче электроэнергии должны быть согласованы и завизированы (допускается возможность согласования на бумажном носителе и посредством системы электронного документооборота (СЭДО) в обязательном порядке в исполнительном аппарате Общества (после прохождения обязательной процедуры согласования Договора в Филиале с приложением к проекту Договора соответствующего листа согласования, либо Карточки согласования, выгруженной посредством СЭДО) – начальником департамента реализации услуг и учета электроэнергии.

4.3.1.2. В аппарате управления Филиала проекты договоров согласовываются:

– Исполнителем договора;

– Инициатором договора;

– Руководителем подразделения безопасности (начальником департамента безопасности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»);

– Руководителем экономического управления (начальником департамента экономики исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго», начальником департамента тарифообразования исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»);

– Руководителем юридической службы (начальником отдела правового обеспечения по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»);

– Главным бухгалтером – начальником управления бухгалтерского и налогового учёта и отчётности (заместителем главного бухгалтера по учёту имущества, производства и реализации по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»);

– Заместителем директора филиала по экономике и финансам (заместителем генерального директора по экономике и финансам исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»);

– Заместителем директора филиала по развитию и реализации услуг.

4.3.2. Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии стоимостью до 500 тыс. руб. в год без НДС, заключаемые с потребителями услуг по передаче электрической энергии, к которым относятся как физические, так и юридические лица (кроме энергосбытовых организаций, гарантирующих поставщиков, и смежных сетевых организаций) могут заключаться на уровне производственных отделений филиалов ПАО «Россети ЮГ».

4.3.3. Проекты Договоров с приложениями, согласованные лицами, перечисленными в подпункте 4.3.1. настоящего Положения, должны быть завизированы на каждой странице руководителем юридической службы Филиала (приложения к Договору, содержащие технические характеристики энергооборудования, плановые величины объёмов передачи электрической энергии и заявленной мощности и т.п., руководителем юридической службы не визируются).

4.3.4. Для согласования проекта Договора в исполнительном аппарате Общества Исполнитель направляет через систему электронного документооборота (СЭДО) служебную записку с обоснованием необходимости согласования договора, во вкладке «Контент» размещает проект Договора с приложениями, прошедший процедуру согласования в Филиале, сканированный лист согласования (приложение) с визами руководителей соответствующих подразделений Филиала, а также иные разрешающие и характеризующие документы (в том числе плановые величины объёмов передачи электрической энергии и заявленной мощности).

В случае согласования проекта Договора посредством СЭДО, Исполнитель при заведении на согласование в СЭДО проектов договоров (дополнительных соглашений), протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий и любых других документов,

связанных с заключением, изменением, расторжением договоров (дополнительных соглашений) с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми компаниями, территориальными (смежными) сетевыми организациями, а также иными потребителями услуг по передаче электроэнергии на втором этапе согласования указывает Начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата Общества.

Начальником департамента реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата Общества назначается ответственный сотрудник, в обязанности которого входит:

– проверка полноты и комплектности представленной документации;

– оценка соблюдения в Филиале процедур согласования и визирования, предусмотренных пунктом 4.3.6 настоящего Положения;

– контроль соблюдения интересов Общества при заключении Договора.

Подтверждение согласования проекта Договора в исполнительном аппарате Общества является сканированный лист согласования, завизированный начальником департамента реализации услуг и учёта электроэнергии Общества либо его заместителем, либо Карточка согласования, выгруженная из СЭДО, с отметкой «согласовано» начальником департамента реализации услуг и учета электроэнергии Общества, либо его заместителем.

Лист согласования, завизированный в исполнительном аппарате Общества, либо Карточка согласования, выгруженная из СЭДО, передаётся на хранение Исполнителем договора в управление бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») вместе с оригиналом договора.

4.3.5. Контроль соблюдения сроков согласования и визирования проекта Договора осуществляет Исполнитель договора.

4.3.6. Исполнитель договора:

4.3.6.1. проверяет представленные Заявителем документы, необходимые для заключения Договора, в порядке и сроки, установленные пунктом 3 настоящего Положения;

4.3.6.2. в части полномочий представителя контрагента на подписание Договора, установленных доверенностью, проверяет:

– наличие подписи руководителя организации и печать на доверенности;

– дату выдачи доверенности (при отсутствии даты доверенность считается недействительной);

– срок, на который выдана доверенность (при отсутствии срока – по умолчанию доверенность считается действующей в течение одного года с даты ее выдачи);

– объем полномочий, дающий право на заключение Договора.

4.3.6.3 в течение 10 (десяти) дней с даты получения исполнительным аппаратом Общества, Филиалами заявления на заключение Договора и необходимых документов, готовит проект Договора на основании утвержденной ПАО «Россети ЮГ» типовой формы договора на оказание услуг по передаче электроэнергии;

4.3.6.4 в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты получения исполнительным аппаратом Общества, Филиалами заявления на заключение Договора и необходимых документов осуществляет процедуру согласования проекта Договора и преддоговорных документов: передает на согласование проект Договора согласующим и визирующим лицам; отслеживает процедуру согласования и визирования документа.

Договор передаётся на согласование совместно с листом согласования (приложение), либо Карточкой согласования, выгруженной из СЭДО (в случае согласования Договора посредством СЭДО). Лист согласования распечатывается на оборотной стороне последнего листа основного текста проекта Договора. В листе согласования указывается дата и время получения проекта Договора на визирование. При передаче Договора визирующей службой Исполнителю договора в листе согласования делается соответствующая запись о передаче Договора с замечаниями либо о его визировании с указанием даты и времени визирования Договора.

В случае если нет возможности распечатать лист согласования на оборотной стороне Договора (оферта Договора от контрагента поступила сшитой и скреплённой печатью, Договор напечатан с двух сторон листа и т.п.) лист согласования прикладывается отдельно к Договору. При согласовании Договора посредством СЭДО, карточка согласования, выгруженная из СЭДО прикладывается отдельно к Договору;

4.3.6.5 устраняет замечания, указанные специалистами служб, согласовывающих документ, для чего проводит переговоры с Заявителем по замечаниям и разногласиям с целью их устранения. При необходимости для переговоров привлекаются представители служб, имеющие замечания к проекту документа;

4.3.6.6 после устранения всех замечаний Исполнитель договора повторно направляет проект Договора для согласования и визирования в сроки, установленные подпунктом 4.3.8.4. подпункта 4.3.8. настоящего Положения, с соблюдением сроков, установленных для направления проекта договора заявителю;

4.3.6.7 по завершении процесса согласования, визирования и подписания Договора со стороны Общества, но не позднее 25 (двадцати пяти) дней с момента получения от Заявителя документов, перечисленных в подпункте 3.1 настоящего Положения, Исполнитель договора заверяет подпись гербовой печатью и направляет Договор Заявителю через канцелярию исполнительного аппарата Общества, Филиала заказным письмом или вручает нарочно для подписания в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения заявления от Заявителя;

4.3.6.8 после направления Договора Заявителю для подписания отслеживает подписание Договора со стороны Заявителя в установленные законодательством Российской Федерации сроки;

4.3.6.9 подписанный обеими сторонами Договор передаётся в управление бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») для регистрации и хранения;

4.3.6.10 при необходимости внесения изменений в действующий Договор соблюдает порядок составления и согласования соответствующего документа, предусмотренный настоящим Положением.

4.3.7. Лица, согласовывающие и визирующие проект Договора:

4.3.7.1. рассматривают поступивший в установленном порядке проект Договора в соответствии со своей компетенцией в течение 1 (одного) рабочего дня, с учетом подготовки письменного заключения в случае возможных замечаний – в срок не более 2-х (двух) рабочих дней юридическая служба проводит правовую экспертизу поступающих Договоров в течение 2 (двух) рабочих дней, а в случае необходимости подготовки письменного заключения или замечаний – в течение 5 (пяти) дней.

Руководитель подразделения безопасности Филиала (начальник департамента безопасности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») в случае заключения Договора с контрагентом впервые, рассматривает поступающие проекты Договоров в течение 3 (трёх) рабочих дней, во всех остальных случаях – в течение 1 (одного) рабочего дня.

Срок согласования проекта Договора может быть уточнен Исполнителем договора, исходя из срока, необходимого для дачи ответа Заявителю;

4.3.7.2. при необходимости истребуют дополнительные сведения и документацию о контрагентах у Исполнителя договора, управлений, служб и отделов Филиалов, обладающих такими сведениями;

4.3.7.3. в случае наличия замечаний составляют письменные заключения о результатах рассмотрения проекта документа, а при отсутствии замечаний визируют проект Договора в установленном настоящим Положением порядке;

4.3.7.4. повторно в течение 1 (одного) дня рассматривают измененный вариант проекта Договора с устраненными замечаниями;

4.3.7.5. каждое лицо, рассматривающее Договор, должно вносить замечания однократно, в наиболее полной форме. Повторное внесение замечаний допускается при условии ненадлежащего устранения Исполнителем договора ранее полученных замечаний, а также в случае внесения Исполнителем договора либо иными визирующими лицами изменений или дополнений в Договор, не представлявшихся на рассмотрение данному лицу при первом рассмотрении Договора.

4.3.7. При поступлении проекта Договора или материалов по преддоговорному спору проверяют, согласовывают и визируют проекты Договоров по следующим направлениям:

4.3.7.1. Исполнитель договора осуществляет проверку:

– объемов и предполагаемого режима передачи электрической энергии;

– данных по расчетной величине потерь электрической энергии по потребителям, приборы учета электроэнергии у которых установлены не на границе балансовой принадлежности;

– однолинейную схему электрической сети потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается Договор);

– объема максимальной мощности и характера нагрузки энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к сети, с ее распределением по каждой точке присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон;

– оборудования точек присоединения средствами измерения электрической энергии, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям;

– направления, не включенные в ведение иных лиц.

При необходимости, в целях выработки экспертного мнения Исполнитель договора привлекает к проведению проверки работников управления реализации услуг Филиала, управления учёта электроэнергии Филиала.

4.3.7.2. Инициатор договора – согласовывает результаты проверки проекта Договора Исполнителем, подтверждает целесообразность заключения сделки и соблюдение интересов Общества.

4.3.7.3. Руководитель подразделения безопасности (начальник департамента безопасности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»):

– проводит проверку «деловой репутации» контрагента;

– осуществляет предварительную оценку контрагента на предмет угрозы экономической безопасности Общества, выявления фактов, относящихся к компетенции экономической безопасности.

4.3.7.4. Руководитель экономического управления (начальник департамента экономики, начальник департамента тарифообразования исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»):

проверяет соответствие сумм, указанных в проекте Договора, плановым затратам;

контролирует содержание раздела договора в части применения тарифа в соответствии с действующим законодательством.

4.3.7.5. Руководитель юридической службы (начальник отдела правового обеспечения по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»):

– проверяет наличие документов, отражающих правовой статус стороны по Договору и полномочия контрагента;

– проверяет соответствие представленных документов действующему законодательству Российской Федерации;

– при необходимости оказывает содействие Исполнителю договора в подготовке проекта Договора;

– защищает интересы Общества в судах при разрешении преддоговорных споров и споров, связанных с изменением, исполнением и расторжением Договоров;

– проверяет Договоры на предмет соответствия их условий необходимому уровню правовой защиты интересов Общества.

4.3.7.6. Главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (заместитель главного бухгалтера по учёту имущества, производства и реализации по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»):

определяет налоговые риски и особенности отражения в учете.

4.3.7.7. Заместитель директора Филиала по экономике и финансам (заместитель генерального директора по экономике и финансам исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»):

проверяет соответствие условий Договора финансово-экономическим целям и задачам Общества и анализирует возможное влияние исполнения Договора на финансово-экономические показатели Общества.

4.3.7.8. Заместитель директора Филиала по развитию и реализации услуг:

– проверяет условия проекта Договора на предмет соответствия условиям необходимого уровня защиты интересов Общества, соблюдения норм и правил, предусмотренных действующим законодательством и внутренними нормативными актами.

При отсутствии на проекте договора хотя бы одной визы (за исключением визы начальника департамента реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата Общества) решение о заключении Договора принимается заместителями генерального директора – директорами Филиалов, а также иными лицами, уполномоченными на подписание Договора.

4.3.8. При заключении Договора в исполнительном аппарате Общества Инициатором договора является начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии Общества (начальник управления реализации услуг Общества).

В исполнительном аппарате Общества Договор должен быть проверен, согласован и завизирован должностными лицами по направлениям в соответствии с разграничением полномочий и ответственности, предусмотренным подпунктом 4.3.8 настоящего Положения для соответствующих должностных лиц Филиала.

5. РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПРОЕКТАМ ДОГОВОРОВ

5.1. Проект Договора, направленный в адрес Заявителя и возвращенный им с протоколом разногласий, должен быть рассмотрен управлением реализации услуг Филиала, управлением учета электроэнергии Филиала в 7-дневный срок с момента его получения. При необходимости протокол разногласий рассматривается совместно с юридической службой и другими отделами (службами) Филиала в порядке, установленном настоящим Положением.

Если разногласия принимаются, то назначенный начальником управления реализации услуг Филиала, управления учета электроэнергии Исполнитель договора в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления протокола разногласий в адрес Филиала, визирует его в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3. настоящего Положения, и после подписания заместителем генерального директора - директором Филиала (иным надлежаще уполномоченным лицом) направляет его сопроводительным письмом Заявителю.

Если предложения по протоколу разногласий отклоняются, то Исполнитель договора в 30-дневный срок с момента поступления протокола разногласий в Филиал готовит письмо с обоснованием мотивов отклонения предложений или протокол согласования разногласий с сопроводительным письмом Заявителю.

Согласованный в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3. настоящего Положения, протокол согласования разногласий, направляется Исполнителем договора в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления протокола разногласий в Филиал Заявителю заказным письмом с уведомлением либо нарочно.

В случае поступления протокола разногласий в исполнительный аппарат Общества, назначенный начальником департамента реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата Общества Исполнитель договора в течение 3 (трех) дней передает (в электронном виде и на бумажном носителе) поступивший от Заявителя протокол разногласий в тот Филиал, в зоне деятельности которого находится Заявитель.

5.2. Если проект Договора, направленный Заявителем в порядке подпункта 4.1.7. настоящего Положения, вызывает возражения, то управление реализации услуг электроэнергии Филиала, управление учета электроэнергии Филиала готовит протокол разногласий и сопроводительное письмо стороне по Договору в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

В данном случае протокол разногласий и Договор (с оговоркой о наличии протокола разногласий) визируются в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3. настоящего Положения.

После подписания Договора и протокола разногласий со стороны Общества они направляются Заявителю сопроводительным письмом.

В случае наличия протокола разногласий либо согласования разногласий в Договоре обязательно делается соответствующая отметка.

6. КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Контроль заключения, изменения и расторжения Договоров осуществляет Исполнитель договора.

Управление бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») ведёт бухгалтерский учёт выполнения обязательств по Договорам на основании первичной бухгалтерской документации на приход и расход денежных средств, актов приёма-передачи, документов о зачёте взаимных требований, договоров уступки права требования, справок, актов сверки расчётов и т.д., доводит до сведения руководства Филиалов и руководителей заинтересованных управлений, служб (отделов) Филиалов информацию о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей из договорных обязательств.

6.2. В случае неисполнения или просрочки исполнения обязательств со стороны контрагента, а также в случае иных нарушений договорных обязательств Контрагентом (когда нарушение является основанием для введения ограничения), подразделение реализации услуг соответствующего Филиала приостанавливает оказание услуг по Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. В случае необходимости Исполнитель по неисполненным (частично или полностью) обязательствам по Договору обращается в юридическую службу для получения заключения о возможности применения к контрагенту по Договору мер гражданско-правовой ответственности.

6.4. Управление реализации услуг Филиала, управление учета электроэнергии Филиала вправе инициировать процедуру начала претензионно-исковой работы путем направления в юридическую службу служебной записки с приложением всех необходимых обосновывающих материалов, установленных локальными актами Общества, регламентирующими порядок организации претензионно-исковой работы, в том числе копию Договора; документы, подтверждающие факт оплаты/неоплаты услуг контрагентом; документы, подтверждающие факт оказания услуг; иные имеющиеся по делу документы.

Юридическая служба Филиала (отдел правового обеспечения по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго») при получении информации о нарушениях условий договора контрагентом и комплекта материалов для ведения претензионно-исковой работы осуществляет ведение

претензионно-исковой работы в соответствии с порядком, устанавливаемым локальными нормативными актами Общества.

6.5. Ответственность за исполнение обязательств по заключённому Договору возлагается на назначенного начальником департамента реализации услуг и учёта электроэнергии Общества, управления реализации услуг Филиала, управления учёта электроэнергии Филиала работника департамента реализации услуг и учёта электроэнергии Общества, управления реализации услуг Филиала, управления учёта электроэнергии Филиала, который во взаимодействии с другими службами (отделами) организует исполнение договорных обязательств.

6.6. Сотрудники подразделений исполнительного аппарата Общества, Филиалов, допустившие нарушения требований настоящего Положения, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ

7.1. По завершении процесса согласования, визирования и подписания Договора Исполнитель заверяет подпись гербовой печатью.

После подписания Договора со стороны Общества и Контрагента Исполнитель договора в течение 1 (одного) рабочего дня передаёт все экземпляры Договора главному бухгалтеру – начальнику управления бухгалтерского и налогового учёта и отчётности (заместителю главного бухгалтера по учёту имущества, производства и реализации по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»), или иному уполномоченному работнику управления бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») под роспись о вручении Договора для регистрации и хранения.

Зарегистрированный, подписанный обеими сторонами подлинный экземпляр Договора хранится в управлении бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»).

Исполнитель договора в Филиале размещает на сетевом информационном ресурсе Общества скан-копии Договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий, и любых других документов, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров (дополнительных соглашений) с гарантирующими поставщиками, энергосбытовым компаниями, территориальными (смежными) сетевыми организациями, а также иными потребителями услуг по передаче, прошедших процедуру согласования согласно п. 4.3 настоящего Положения, а также подписанные со стороны контрагента (за исключением Договоров,

дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов урегулирования/согласования разногласий, оформляемых на уровне производственных отделений филиалов Общества).

Ответственность за полное соответствие направляемого сканированного документа подлинному экземпляру договора, возлагается на Исполнителя договора.

Все подписанные Договоры (дополнительные соглашения к Договорам) подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации Договоров (Журнал), который ведётся в управлении бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго») и должен содержать следующую информацию:

– порядковый номер регистрации;
– дату Договора;
– предмет Договора;
– наименование контрагента;
– срок действия Договора;
– цену Договора;
– ФИО Инициатора, Исполнителя Договора;
– отметку о наличии протокола разногласий (протокола согласования разногласий по Договору).

Договоры и дополнительные соглашения к Договорам подлежат регистрации в Журнале в хронологическом порядке по мере их поступления в бухгалтерию Филиала, исполнительного аппарата Общества.

Договоры хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

7.2. Первичные учётные документы об исполнении Договора также передаются Исполнителем Договора в управление бухгалтерского и налогового учёта и отчётности Филиала (департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества – по филиалу «Ростовэнерго»).

7.3. В случае необходимости подлинные экземпляры Договоров выдаются по распоряжению главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Филиала (главного бухгалтера – начальника департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Общества) на основании запроса руководителя соответствующего департамента (управления, отдела, службы) Общества, Филиала под роспись.

7.4. Запрещены расчеты с контрагентами, Договоры с которыми не прошли процедуру согласования и подписания в соответствии с настоящим Положением.

Приложение

Лист согласования договора оказания услуг по передаче электрической энергии
№ _____ от _____

Контрагент			Статус контрагент	
Дата поступления документов в Общество, Филиал				
Время, дата		Наименование должности	Подпись	Расшифровка
Согласование договора оказания услуг по передаче электрической энергии в Исполнительном аппарате ПАО «Россети ЮГ» (только после прохождения процедуры согласования в Филиале)				
Принято на визирование	ч. « » 20	Начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Согласование договора оказания услуг по передаче электрической энергии в Филиале ПАО «Россети ЮГ»				
Принято на визирование	ч. « » 20	Заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Принято на визирование	ч. « » 20	Заместитель директора филиала по экономике и финансам (заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети ЮГ» – по филиалу «Ростовэнерго»)		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Принято на визирование	ч. « » 20	Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учёта и отчетности (заместитель главного бухгалтера по учёту имущества, производства и реализации по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»)		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Передано с замечаниями	ч. « » 20	Руководитель юридической службы (начал ник отдела правового обеспечения по Ростовской области – по филиалу «Ростовэнерго»)		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Принято на визирование	ч. « » 20	Руководитель экономического управления (начальник департамента экономики, начальник департамента тарифообразования ПАО «Россети ЮГ» – по филиалу «Ростовэнерго»)		
Передано с замечаниями	ч. « » 20			
Завизировано	ч. « » 20			
Принято на визирование	ч. « » 20	Руководитель подразделения безопасности		

Передано с замечаниями	ч. « » 20	(начальник департамента безопасности ПАО «Россети ЮГ» – по филиалу «Ростовэнерго»)		
Завизировано	ч. « » 20			
		Инициатор договора		
		Исполнитель договора		

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись